



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 79

Ausgegeben zu Dresden am
12. September 2026

Inhaltsverzeichnis

12. September 2026

**Gesetz zur Einführung eines
Gemeinvermögensschutzgesetzes**

Seite 2

Gesetz

zur Einführung eines Gemeinvermögensschutzgesetzes vom 12. September 2026

Die Volkskammer hat am 11. September 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 **Einführung eines** **Gemeinvermögensschutzgesetzes**

Besonderes Gesetz über den **Schutz des gemeinwirtschaftlichen** **Vermögens und des Volkseigentums** **(Gemeinvermögensschutzgesetz –** **GemVSchG)**

Abschnitt 1 **Allgemeine Bestimmungen**

§ 1 **Gemeinwirtschaftliches Vermögen**

- (1) Gemeinwirtschaftliches Vermögen im Sinne dieses Gesetzes ist Vermögen, das
1. durch Gesetz in Gemeineigentum oder in eine andere Form der

Gemeinwirtschaft überführt worden ist,

2. einem öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Träger rechtlich dauerhaft zur Erfüllung einer öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Aufgabe gewidmet ist oder
3. durch Gesetz ausdrücklich als gemeinwirtschaftliches Vermögen bestimmt worden ist.

- (2) Zum gemeinwirtschaftlichen Vermögen gehören auch
1. Beteiligungen und Mitgliedschaftsrechte an gemeinwirtschaftlichen Trägern,
 2. die zur Ausübung beherrschenden öffentlichen Einflusses erforderlichen Stimm-,

- Bestellungs-, Weisungs-,
Zustimmungs- und
sonstigen
Herrschaftsrechte,
3. betriebsnotwendige
Grundstücke, Anlagen,
Netze, Fahrzeuge,
technische Einrichtungen,
Leitungs- und Wegerechte,
4. betriebsnotwendige
Genehmigungen und
sonstige übertragbare
öffentlich-rechtliche oder
privatrechtliche
Rechtspositionen,
5. betriebsnotwendige
Marken, Patente, Software,
Betriebsdaten, Netzdaten,
Planungsdaten und
sonstige Immaterialgüter,
6. Vermögensgegenstände,
die aus Mitteln
gemeinwirtschaftlichen
Vermögens als Ersatz,
Erneuerung oder
Erweiterung erworben
oder geschaffen werden,
und
7. Veräußerungserlöse und
Ersatzleistungen bis zu
ihrer
zweckentsprechenden
Verwendung nach § 21.

- (3) Die Einordnung als
gemeinwirtschaftliches Vermögen
wird durch eine Änderung der
Rechtsform, eine
gesellschaftsrechtliche
Umstrukturierung, die
Übertragung auf einen anderen
öffentlichen Träger oder eine
mittelbare Beteiligungsstruktur
nicht aufgehoben.
- (4) Vermögensgegenstände verlieren
ihre Eigenschaft als
gemeinwirtschaftliches Vermögen
nur, soweit ihre dauerhafte
Entnahme aus dem
gemeinwirtschaftlichen Bereich
nach der Verfassung und den
Gesetzen zulässig und wirksam
vollzogen worden ist.

§ 2

Anwendungsbereich und Träger

- (1) Dieses Gesetz gilt für
1. Volkseigentum im Sinne
des Artikels 13c der
Ostdeutschen
Staatsverfassung,
 2. gemeinwirtschaftliches
Vermögen nach § 1 und
 3. besonders geschütztes
öffentliches Vermögen
nach § 3.

(2) Träger im Sinne dieses Gesetzes sind

1. der Freistaat,
2. Gemeinden, Landkreise und Bezirke,
3. landesunmittelbare und kommunale juristische Personen des öffentlichen Rechts,
4. Unternehmen und sonstige Rechtsträger, auf die ein öffentlicher Träger einen beherrschenden öffentlichen Einfluss nach § 4 ausübt, und
5. andere gemeinwirtschaftliche Träger, soweit sie Vermögen nach Absatz 1 halten oder bewirtschaften.

(3) Besondere gesetzliche Vermögensbindungen bleiben unberührt. Soweit sie strengere Anforderungen enthalten, gehen sie diesem Gesetz vor.

§ 3

Besonders geschütztes öffentliches Vermögen und Volkseigentum

(1) Besonders geschütztes öffentliches Vermögen im Sinne dieses Gesetzes ist

1. gemeinwirtschaftliches Vermögen von erheblicher Bedeutung (§ 5),
2. Vermögen, das für die Erfüllung einer Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge nach Artikel 7a der Ostdeutschen Staatsverfassung wesentlich ist,
3. öffentlicher und gemeinwirtschaftlich gebundener Wohnungsbestand, der der Gewährleistung des Rechts aus Artikel 7b Absatz 1 der Ostdeutschen Staatsverfassung dient,
4. öffentliches Vermögen, das unmittelbar der stationären Gesundheitsversorgung oder Pflege dient,
5. öffentliche Energie-, Wärme-, Wasser-, Abwasser-, Verkehrs-, Eisenbahn-, Telekommunikations-, digitale oder kreislaufwirtschaftliche Infrastruktur von

wesentlicher Bedeutung
und

6. öffentliche Grundstücke,
Wälder, Moore,
Gewässer, Naturschätze
und sonstiges
Naturvermögen, soweit
sie nach Artikel 10a der
Ostdeutschen
Staatsverfassung, dem
Boden- und
Naturvermögensgesetz
oder einer anderen
Rechtsvorschrift einem
besonderen Schutz
unterliegen.

- (2) Volkseigentum im Sinne dieses
Gesetzes ist Volkseigentum im
Sinne des Artikels 13c der
Ostdeutschen Staatsverfassung.

§ 4

Beherrschender öffentlicher Einfluss

- (1) Beherrschender öffentlicher
Einfluss liegt vor, wenn der
Freistaat, eine oder mehrere
kommunale
Gebietskörperschaften oder
sonstige öffentliche Träger
einzeln oder gemeinsam
unmittelbar oder mittelbar die
maßgeblichen
unternehmerischen

Entscheidungen bestimmen
können.

- (2) Beherrschender öffentlicher
Einfluss wird insbesondere
vermutet, wenn öffentliche Träger
1. die Mehrheit der
Stimmrechte halten,
 2. berechtigt sind, die
Mehrheit der Mitglieder
eines Geschäftsführungs-,
Verwaltungs- oder
Aufsichtsorgans zu
bestellen oder
abzuberufen,
 3. aufgrund einer Satzung
oder eines
privatrechtlichen Vertrages
einen bestimmenden
Einfluss ausüben können
oder
 4. auf andere Weise über
die strategische
Ausrichtung, die
Verwendung wesentlicher
Vermögensgegenstände,
die Investitionsplanung
oder die dauerhafte
Wahrnehmung der
öffentlichen Aufgabe
bestimmen können.
- (3) Ein gemeinsam ausgeübter
beherrschender Einfluss
mehrerer öffentlicher Träger steht

einem allein ausgeübten
beherrschenden Einfluss gleich.

- (4) Der beherrschende öffentliche Einfluss gilt als gefährdet, wenn aufgrund einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Maßnahme mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass private Dritte auf Entscheidungen nach Absatz 1 bestimmenden Einfluss erlangen können.

§ 5

Vermögen von erheblicher Bedeutung

- (1) Vermögen nach § 2 Absatz 1 ist von erheblicher Bedeutung im Sinne des Artikels 95a Absatz 2 der Ostdeutschen Staatsverfassung, wenn eine Veränderung seiner Eigentums-, Vermögens-, Beteiligungs- oder Beherrschungsverhältnisse geeignet ist, die dauerhafte öffentliche oder gemeinwirtschaftliche Aufgabenerfüllung, die Versorgungssicherheit, den beherrschenden öffentlichen Einfluss, die strategische Infrastruktur oder den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen

nicht nur unwesentlich zu beeinträchtigen.

- (2) Von erheblicher Bedeutung ist stets

1. Vermögen, das durch Gesetz in Gemeineigentum oder eine andere Form der Gemeinwirtschaft überführt worden ist und weiterhin der hierdurch begründeten Aufgabe dient,
2. eine wesentliche Einrichtung der öffentlichen Daseinsvorsorge,
3. eine Beteiligung oder ein sonstiges Recht, dessen Aufgabe den beherrschenden öffentlichen Einfluss beseitigen oder gefährden würde,
4. ein betriebsnotwendiger Vermögensgegenstand, dessen Verlust die Erfüllung der gesetzlichen oder satzungsmäßigen Hauptaufgabe des Trägers wesentlich erschweren würde,

5. eine zusammenhängende Infrastruktur oder ein zusammenhängender Bestand öffentlichen Naturvermögens von wesentlicher strategischer, versorgungswirtschaftlicher oder ökologischer Bedeutung oder
 6. eine Vermögensmaßnahme mit einem wirtschaftlichen Wert von mindestens 25 Millionen Euro oder von mindestens 5 Prozent der Bilanzsumme des betroffenen Trägers.
- (3) Sachlich oder zeitlich zusammenhängende Maßnahmen sind für die Beurteilung nach Absatz 2 Nummer 6 zusammenzurechnen. Dies gilt insbesondere für innerhalb von drei Jahren vorgenommene Teilverkäufe, aufeinanderfolgende Belastungen, Überlassungen oder gesellschaftsrechtliche Maßnahmen, die einem einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang dienen.

Abschnitt 2

Gemeinvermögensregister

§ 6

Öffentliches

Gemeinvermögensregister

- (1) Das zuständige Staatssekretariat führt ein zentrales elektronisches Gemeinvermögensregister.
- (2) Das Gemeinvermögensregister enthält mindestens
 1. die Bezeichnung und Rechtsform des Trägers,
 2. die Einordnung des Vermögens als Volkseigentum, gemeinwirtschaftliches Vermögen oder besonders geschütztes öffentliches Vermögen,
 3. die Bezeichnung und Art des Vermögens,
 4. die gesetzliche, rechtsgeschäftliche oder sonstige Grundlage seiner Entstehung oder seines Erwerbs,
 5. den öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Zweck,
 6. die Eigentums-, Beteiligungs- und

- Beherrschungsverhältnisse
,
7. die für die Erhaltung des beherrschenden öffentlichen Einflusses wesentlichen Rechte,
 8. die Eigenschaft als unveräußerlicher Kernbestand des Volkseigentums nach Artikel 95a Absatz 4 der Ostdeutschen Staatsverfassung,
 9. bestehende gesetzliche Veräußerungs-, Belastungs-, Privatisierungs- und Zweckbindungsverbote,
 10. wesentliche Belastungen und langfristige Nutzungsüberlassungen,
 11. den Buchwert oder, soweit dieser nicht aussagekräftig ist, eine andere geeignete Wertangabe sowie den Bewertungsstichtag,
 12. erhebliche Vermögensmaßnahmen nach § 14 und deren Stand und
 13. die für die Aufsicht oder Beteiligungsverwaltung

zuständige öffentliche Stelle.

- (3) Bei Unternehmen und sonstigen Trägern sind die wesentlichen unmittelbar und mittelbar gehaltenen Tochterunternehmen sowie die zur öffentlichen Beherrschung erforderlichen Beteiligungsketten abzubilden.

§ 7

Eintragungs- und Mitteilungspflichten

- (1) Die Träger nach § 2 Absatz 2 haben dem zuständigen Staatssekretariat die für das Gemeinvermögensregister erforderlichen Angaben unverzüglich mitzuteilen.
- (2) Änderungen der nach § 6 Absatz 2 und 3 einzutragenden Tatsachen sind innerhalb eines Monats nach ihrem Eintritt mitzuteilen.
- (3) Der Erwerb oder die Schaffung neuen gemeinwirtschaftlichen Vermögens ist innerhalb von drei Monaten nach dem Erwerb oder der Inbetriebnahme anzuzeigen.
- (4) Das zuständige Staatssekretariat kann die Vorlage von Unterlagen verlangen, soweit dies zur Feststellung der Eintragungspflicht oder zur

Prüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Registers erforderlich ist.

- (5) Bestehen Zweifel, ob ein Vermögensgegenstand dem gemeinwirtschaftlichen Vermögen oder dem besonders geschützten öffentlichen Vermögen zuzurechnen ist, stellt das zuständige Staatssekretariat nach Anhörung des Trägers und des fachlich zuständigen Staatssekretariats die Eintragungspflicht fest.

§ 8

Öffentlichkeit des Registers

- (1) Das Gemeinvermögensregister ist unentgeltlich und elektronisch öffentlich zugänglich.
- (2) Von der Veröffentlichung dürfen nur Angaben ausgenommen werden, soweit und solange
1. zwingende Belange der öffentlichen oder betrieblichen Sicherheit,
 2. gesetzlich geschützte personenbezogene Daten oder
 3. überwiegende schutzwürdige Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse

entgegenstehen.

- (3) Soweit nur einzelne Angaben schutzbedürftig sind, sind diese Angaben unkenntlich zu machen. Die übrigen Angaben sind zu veröffentlichen.
- (4) Die Nichtveröffentlichung ist zu dokumentieren und mindestens alle zwei Jahre darauf zu überprüfen, ob ihr Grund fortbesteht.
- (5) Angaben über den Bestand des gemeinwirtschaftlichen Vermögens, seinen öffentlichen Zweck, die öffentliche Beherrschung sowie gesetzliche Veräußerungs- und Privatisierungsverbote dürfen nicht allein wegen wirtschaftlicher Interessen eines öffentlichen Trägers von der Veröffentlichung ausgenommen werden.

Abschnitt 3

Bewirtschaftung und Vermögenserhalt

§ 9

Grundsätze der Bewirtschaftung

- (1) Gemeinwirtschaftliches Vermögen ist dauerhaft entsprechend seinem öffentlichen

oder gemeinwirtschaftlichen Zweck zu bewirtschaften.

(2) Bei seiner Verwaltung sind insbesondere zu beachten:

1. die dauerhafte Erfüllung der öffentlichen Aufgabe,
2. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit,
3. Versorgungssicherheit und Widerstandsfähigkeit,
4. soziale und räumliche Zugänglichkeit,
5. Nachhaltigkeit und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen,
6. Werterhalt und rechtzeitige Instandhaltung,
7. langfristige Investitionsfähigkeit,
8. die digitale Souveränität und dauerhafte öffentliche Verfügungsmacht über aufgabenwesentliche Daten, Software, Schnittstellen und technische Dokumentationen und
9. demokratische Kontrolle und Transparenz.

(3) Wirtschaftlichkeit im Sinne dieses Gesetzes umfasst die langfristigen wirtschaftlichen,

sozialen, ökologischen und versorgungsbezogenen Folgen einer Maßnahme.

(4) Die gemeinwirtschaftliche Zweckbindung darf nicht durch eine Wirtschaftsführung unterlaufen werden, die auf eine dauerhafte Substanzminderung oder die spätere Aufgabe der öffentlichen Aufgabe gerichtet ist.

(5) Die für den jeweiligen Träger verbindlichen Vorgaben des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans nach Artikel 13b der Ostdeutschen Staatsverfassung sind zu beachten.

(6) Ausschüttungen, Gewinnabführungen und wirtschaftlich vergleichbare Vermögensübertragungen eines öffentlich beherrschten gemeinwirtschaftlichen Trägers an seinen öffentlichen Träger sind nur zulässig, soweit

1. die dauerhafte Erfüllung der öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Aufgabe,
2. die erforderliche Betriebsfinanzierung,
3. notwendige Instandhaltungs-, Ersatz-

- und
Erweiterungsinvestitionen,
- 4. eine angemessene
Vorsorge für absehbare
Risiken und
- 5. die Bezahlbarkeit und
Versorgungssicherheit

hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Eine Ausschüttung darf insbesondere nicht dazu führen, dass notwendige Investitionen unterbleiben oder später durch eine unangemessene Erhöhung von Entgelten oder Tarifen finanziert werden müssen. Für Erträge aus Volkseigentum bleibt Artikel 13c Absatz 4 der Ostdeutschen Staatsverfassung unberührt

§ 10

Ordnungsgemäße Wirtschaftsführung

- (1) Rechtsgeschäfte der ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung im Sinne des Artikels 95a Absatz 2 Satz 2 der Ostdeutschen Staatsverfassung bleiben zulässig, wenn
1. sie der Erfüllung der öffentlichen oder

- gemeinwirtschaftlichen Aufgabe dienen,
2. bei öffentlich beherrschten Trägern der beherrschende öffentliche Einfluss erhalten und bei sonstigen gemeinwirtschaftlichen Trägern die dauerhafte gemeinwirtschaftliche Zweck- und Vermögensbindung gewahrt bleibt,
3. die dauerhafte Aufgabenerfüllung und Versorgungssicherheit nicht gefährdet werden,
4. kein wesentlicher betriebsnotwendiger Vermögensgegenstand dem öffentlichen Bereich dauerhaft entzogen wird und
5. keine strengere besondere Rechtsvorschrift entgegensteht.

- (2) Zur ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung können insbesondere gehören

1. die Veräußerung verbrauchter, technisch überholter oder für die Aufgabenerfüllung nicht

mehr erforderlicher
beweglicher
Vermögensgegenstände,

2. Ersatz- und
Tauschgeschäfte, durch
die die Leistungsfähigkeit
des Vermögens erhalten
oder verbessert wird,
 3. gewöhnliche Liefer-, Bau-,
Dienstleistungs- und
Wartungsverträge,
 4. die Beschaffung von
Betriebsmitteln,
 5. die Aufnahme von
Krediten zur Finanzierung
der gesetzlichen oder
satzungsmäßigen
Aufgaben nach Maßgabe
des § 11,
 6. die Einräumung
untergeordneter
Nutzungsrechte, soweit
diese die öffentliche
Verfügungsgewalt nicht
wesentlich einschränken.
- (3) Ein Rechtsgeschäft ist nicht allein
deshalb ordnungsgemäße
Wirtschaftsführung, weil es
marktüblich, handelsrechtlich
zulässig oder
betriebswirtschaftlich vorteilhaft
ist.

§ 11

Kreditaufnahme, Beleihung und Belastung

- (1) Die Aufnahme von Krediten
durch einen
gemeinwirtschaftlichen Träger ist
zulässig, soweit
1. sie seiner gesetzlichen
oder satzungsmäßigen
Aufgabenerfüllung dient,
 2. die dauerhafte
Leistungsfähigkeit des
Trägers gewahrt bleibt und
 3. die
Finanzierungsbedingunge
n weder den
beherrschenden
öffentlichen Einfluss noch,
bei einem nicht öffentlich
beherrschten
gemeinwirtschaftlichen
Träger, dessen dauerhafte
gemeinwirtschaftliche
Zweck- und
Vermögensbindung
gefährden.
- (2) Vermögensrechtliche Positionen,
die für den beherrschenden
öffentlichen Einfluss erforderlich
sind, dürfen nicht verpfändet
oder auf andere Weise als
Sicherheit eingesetzt werden,
wenn die Verwertung der

Sicherheit zu einem Verlust des beherrschenden öffentlichen Einflusses führen könnte.

- (3) Besonders geschütztes öffentliches Vermögen darf nicht zur Sicherung von Verbindlichkeiten Dritter eingesetzt werden, soweit nicht eine besondere gesetzliche Regelung dies ausdrücklich zulässt.

- (4) Die Belastung betriebsnotwendiger Vermögensgegenstände ist unzulässig, wenn bei einer wirtschaftlich vorhersehbaren Verwertung
1. die öffentliche Aufgabe nicht mehr dauerhaft erfüllt werden könnte,
 2. eine wesentliche Einrichtung der Daseinsvorsorge einem privaten Dritten zufallen könnte oder
 3. der öffentliche Träger die tatsächliche Verfügungsmacht über das Vermögen verlieren könnte.

- (5) Stellt eine Belastung eine wesentliche Belastung von Vermögen von erheblicher

Bedeutung im Sinne des Artikels 95a Absatz 2 der Ostdeutschen Staatsverfassung dar, ist sie nur aufgrund eines besonderen Einzelfallgesetzes nach § 19 zulässig

§ 12

Überlassung, Konzessionierung und sonstige Nutzungsübertragung

- (1) Die Beauftragung privater Dritter mit einzelnen Leistungen ist zulässig, wenn die Letztentscheidungsbefugnis des öffentlichen Trägers gewahrt bleibt.
- (2) Bei der Überlassung wesentlicher öffentlicher Infrastruktur müssen insbesondere
1. der öffentliche Zweck verbindlich gesichert,
 2. angemessene Weisungs-, Kontroll-, Informations- und Prüfungsrechte vorbehalten,
 3. die erforderlichen Betriebs- und Netzdaten verfügbar gehalten,
 4. für aufgabenwesentliche Daten und digitale Systeme die Datenportabilität, dokumentierte

Schnittstellen sowie die für eine Fortführung, Migration oder Überleitung erforderlichen Nutzungs- und Zugriffsrechte gesichert,

5. Investitions-, Instandhaltungs- und Qualitätsstandards festgelegt,
6. wirksame Kündigungs-, Rückhol- und Eintrittsrechte vorgesehen und
7. die Beendigung des Vertrags ohne Gefährdung der Aufgabenerfüllung möglich

sein.

(3) Eine Überlassung ist langfristig, wenn sie einschließlich einseitiger Verlängerungs- oder Optionsrechte eine Dauer von mehr als 15 Jahren erreichen kann. Eine langfristige Überlassung besonders geschützten öffentlichen Vermögens ist eine erhebliche Vermögensmaßnahme.

(4) Verträge dürfen nicht so ausgestaltet werden, dass der öffentliche Träger zwar formal

Eigentümer bleibt, die wesentlichen wirtschaftlichen und tatsächlichen Verfügungsmöglichkeiten jedoch auf Dauer einem privaten Dritten zustehen.

(5) Die Bestellung eines Erbbaurechts oder die Verpachtung öffentlichen Grund und Bodens nach Maßgabe des Artikels 10a der Verfassung des Ostdeutschen Freistaates stellt nicht allein wegen ihrer Dauer eine faktische Privatisierung dar, wenn

1. das Eigentum bei einem öffentlichen Träger verbleibt,
2. der Nutzungszweck verbindlich gesichert ist,
3. Spekulations- und Weiterübertragungsmöglichkeiten wirksam begrenzt sind,
4. angemessene Heimfall-, Rückübertragungs- oder Kündigungsrechte bestehen und
5. keine besondere Rechtsvorschrift entgegensteht.

(6) Die Übertragung einer wesentlichen Einrichtung der

öffentlichen Daseinsvorsorge auf einen privatwirtschaftlichen Träger richtet sich zusätzlich nach Artikel 7a Absatz 4 in Verbindung mit Artikel 95a der Ostdeutschen Staatsverfassung sowie nach § 19.

§ 13

Privatisierung und Umgehungsverbot

(1) Privatisierungen sind alle Maßnahmen, durch die auch ohne Übertragung des Eigentums ein wirtschaftliches Ergebnis herbeigeführt wird, das der Übertragung des Eigentums oder der Aufgabe beherrschenden öffentlichen Einflusses gleichkommt.

(2) Als Privatisierung kommen außer der Übertragung von Eigentum insbesondere in Betracht:

1. die Veräußerung von Beteiligungs- oder Stimmrechten,
2. der Verzicht auf Rechte,
3. Kapitalerhöhungen oder Umwandlungen, die den öffentlichen Einfluss vermindern,
4. Verträge zugunsten privater Dritter,
5. die langfristige Übertragung der

Betriebsführung oder der ausschließlichen wirtschaftlichen Nutzung wesentlicher Einrichtungen,

6. die Übertragung betriebsnotwendiger Daten, Software, Marken oder sonstiger Immaterialgüter, wenn der Träger dadurch dauerhaft von einem privaten Dritten abhängig wird,
7. die Ausgliederung wesentlicher Vermögensgegenstände auf einen nicht öffentlich beherrschten Rechtsträger oder
8. die Einräumung von Sicherheiten oder Verwertungsrechten, deren Ausübung zu einer Privatisierung oder einem Verlust öffentlichen Einflusses führen kann.

Abschnitt 4

Erhebliche Vermögensmaßnahmen

§ 14

Gemeinvermögensprüfung

- (1) Eine erhebliche Vermögensmaßnahme darf, soweit sie nicht nach § 10 als Rechtsgeschäft der ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung zulässig ist, erst vollzogen werden, nachdem das Verfahren nach den §§ 15 bis 18 abgeschlossen ist.
- (2) Erhebliche Vermögensmaßnahmen sind insbesondere
 1. die Veräußerung oder Teilveräußerung gemeinwirtschaftlichen Vermögens,
 2. die Belastung oder Beleihung besonders geschützten öffentlichen Vermögens,
 3. die Veräußerung oder Veränderung von Beteiligungen,
 4. die Aufgabe oder wesentliche Verminderung beherrschenden öffentlichen Einflusses,
 5. die langfristige Überlassung nach § 12 Absatz 3,
 6. die Erteilung einer Konzession, wenn diese die tatsächliche Verfügungsgewalt über eine wesentliche Einrichtung der Daseinsvorsorge betrifft,
 7. die Ausgliederung, Abspaltung, Verschmelzung, Umwandlung oder Auflösung eines gemeinwirtschaftlichen Trägers, wenn dadurch der Bestand oder die Beherrschung gemeinwirtschaftlichen Vermögens berührt wird oder
 8. die Aufgabe eines wesentlichen Standortes oder einer wesentlichen Infrastruktur, sofern dadurch Vermögen dem gemeinwirtschaftlichen Zweck dauerhaft entzogen wird.

§ 15**Prüfunterlagen und
Folgenabschätzung**

- (1) Der Träger hat für jede erhebliche Vermögensmaßnahme eine Folgenabschätzung zu erstellen.
- (2) Die Folgenabschätzung muss mindestens enthalten:
1. Gegenstand, Umfang und rechtliche Gestaltung der Maßnahme,
 2. Anlass und angestrebtes Ergebnis,
 3. die betroffenen Vermögensgegenstände und deren Registerdaten,
 4. die Auswirkungen auf die Eigentumsverhältnisse, den beherrschenden öffentlichen Einfluss und die gemeinwirtschaftliche Zweck- und Vermögensbindung,
 5. die Auswirkungen auf die dauerhafte Aufgabenerfüllung,
 6. die Auswirkungen auf Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Zugänglichkeit,
 7. die finanziellen Auswirkungen für den

Träger und die

öffentlichen Haushalte,

8. die Auswirkungen auf notwendige Investitionen und den langfristigen Vermögenserhalt,
9. soziale und ökologische Auswirkungen,
10. die Prüfung weniger eingriffsintensiver Alternativen,
11. die vorgesehene Verwendung etwaiger Erlöse,
12. die Bewertung nach § 16 und
13. eine Prüfung, ob ein besonderes Einzelfallgesetz nach § 19 erforderlich ist.

- (3) Bei Übertragungen an einen nicht öffentlich beherrschten Rechtsträger sind zusätzlich dessen Eigentums- und Beherrschungsverhältnisse sowie die wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen.

§ 16**Bewertung**

- (1) Vor einer Veräußerung, langfristigen Überlassung oder sonstigen wirtschaftlichen

Entziehung
gemeinwirtschaftlichen
Vermögens ist dessen Wert
sachgerecht zu ermitteln.

(2) Die Bewertung hat insbesondere
zu berücksichtigen:

1. Verkehrswert und
Ertragswert, soweit
anwendbar,
2. Wiederbeschaffungs- und
Ersatzkosten,
3. vorhandene stille
Reserven,
4. den Wert
betriebsnotwendiger
Rechte, Daten und
Immaterialgüter,
5. öffentliche Investitionen
und gewährte Zuschüsse,
6. die strategische
Bedeutung für die
Aufgabenerfüllung und
7. absehbare Investitions-
und
Instandhaltungsbedarfe.

(3) Bei einer Maßnahme mit einem
Wert von mindestens 25
Millionen Euro ist mindestens ein
unabhängiges externes
Bewertungsgutachten einzuholen.
Bei einer Veräußerung an einen
privaten Dritten mit einem Wert
von mindestens 100 Millionen

Euro sind zwei voneinander
unabhängige Bewertungen
einzuholen.

§ 17

Prüfverfahren

- (1) Die Unterlagen nach § 15 sind
dem zuständigen Staatssekretariat
und dem fachlich zuständigen
Staatssekretariat spätestens zwölf
Wochen vor dem beabsichtigten
Abschluss einer
rechtsverbindlichen Vereinbarung
vorzulegen.
- (2) Das zuständige Staatssekretariat
und das fachlich zuständige
Staatssekretariat führen die
Rechts- und Fachprüfung durch.
- (3) Das Ergebnis ist schriftlich
festzustellen und zu begründen.
Die Feststellung kann lauten, dass
 1. die Maßnahme als
ordnungsgemäße
Wirtschaftsführung keiner
weiteren Prüfung nach
diesem Gesetz bedarf,
 2. die Maßnahme unter
Beachtung bestimmter
Sicherungen zulässig ist,
 3. vor Durchführung die
parlamentarische

Beteiligung nach § 18
erforderlich ist,

4. ein besonderes
Einzelfallgesetz
erforderlich ist oder
5. die Maßnahme unzulässig
ist.

- (4) Bei Meinungsverschiedenheiten
zwischen den beteiligten
Staatssekretariaten entscheidet
der Staatsrat.

§ 18

Parlamentarische Beteiligung

- (1) Das zuständige Staatssekretariat
unterrichtet die Volkskammer
über erhebliche
Vermögensmaßnahmen des
Freistaates und
landesunmittelbarer Träger.
- (2) Vor einer Veräußerung,
Belastung oder langfristigen
Überlassung besonders
geschützten öffentlichen
Vermögens des Freistaates mit
einem Wert von mindestens 25
Millionen Euro sind der für den
Haushalt zuständige Ausschuss
und der fachlich zuständige
Ausschuss mindestens acht

Wochen vor der beabsichtigten
Durchführung zu unterrichten.

- (3) Soweit kein besonderes
Einzelfallgesetz erforderlich ist,
bedürfen Maßnahmen nach
Absatz 2 der Zustimmung des für
den Haushalt zuständigen
Ausschusses, wenn

1. Vermögen im Wert von
mindestens 100 Millionen
Euro betroffen ist,
2. eine langfristige
Überlassung einer
wesentlichen Einrichtung
der Daseinsvorsorge
beabsichtigt ist oder
3. die Maßnahme die
strategische
Steuerungsfähigkeit des
Freistaates wesentlich
berührt.

- (4) Die Zustimmung nach Absatz 3
kann weder ein gesetzliches
Veräußerungs- oder
Privatisierungsverbot noch ein
Erfordernis eines besonderen
Gesetzes ersetzen.

- (5) Bei gemeinwirtschaftlichem
Vermögen kommunaler Träger
sind die nach dem
Kommunalrecht zuständigen
Vertretungskörperschaften vor
Durchführung erheblicher

Vermögensmaßnahmen zu beteiligen. Weitergehende Anforderungen des kommunalen Privatisierungsschutzes bleiben unberührt.

§ 19

Besonderes Einzelfallgesetz

- (1) Eine Veräußerung, Privatisierung, Teilprivatisierung, wesentliche Belastung oder sonstige Aufgabe beherrschenden öffentlichen Einflusses, die nach Artikel 95a Absatz 2 der Ostdeutschen Staatsverfassung eines besonderen Gesetzes bedarf, darf nur durch ein besonderes Einzelfallgesetz zugelassen werden.
- (2) Eine Maßnahme nach Absatz 1 darf durch ein besonderes Einzelfallgesetz nur zugelassen werden, wenn nachgewiesen ist, dass dadurch
1. die Erfüllung einer Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge,
 2. die Versorgungssicherheit,
 3. die Bezahlbarkeit grundlegender Leistungen,

4. der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und
5. die langfristige Handlungsfähigkeit des Freistaates

nicht erheblich gefährdet werden.

- (3) Eine nach Artikel 95a Absatz 3 der Ostdeutschen Staatsverfassung unzulässige Maßnahme darf auch durch ein besonderes Einzelfallgesetz nicht zugelassen werden.
- (4) Gehört der betroffene Vermögensgegenstand zum unveräußerlichen Kernbestand des Volkseigentums nach Artikel 95a Absatz 4 der Ostdeutschen Staatsverfassung, darf die Maßnahme erst zugelassen und vollzogen werden, nachdem die Eigenschaft als unveräußerlicher Kernbestand durch besonderes Gesetz und mit Zustimmung des Volkes wirksam aufgehoben worden ist.
- (5) Das besondere Einzelfallgesetz muss mindestens bestimmen
1. den betroffenen Vermögensgegenstand oder die eindeutig abgrenzbare Gesamtheit

- von
Vermögensgegenständen,
2. Art und Umfang der
zugelassenen Maßnahme,
 3. den Erwerber oder den
hinreichend bestimmten
Kreis zulässiger Erwerber,
soweit dies bei Erlass des
Gesetzes bestimmbar ist,
 4. die fortbestehenden
öffentlichen Bindungen,
 5. die erforderlichen
Einfluss-, Rückhol-,
Kontroll- und
Sicherungsrechte,
 6. die Grundsätze der
Gegenleistung und
Bewertung,
 7. die Verwendung der
Erlöse,
 8. die Frist, innerhalb der
die Maßnahme
durchgeführt werden darf.
- (6) Ein besonderes Einzelfallgesetz
darf sich nur auf eine konkret
bestimmte Vermögensmaßnahme
oder ein sachlich untrennbares
Maßnahmenpaket beziehen. Eine
allgemeine oder auf unbestimmte
künftige Fälle bezogene
Ermächtigung zur Privatisierung,
Veräußerung, wesentlichen
Belastung oder Aufgabe

- beherrschenden öffentlichen
Einflusses ist unzulässig.
- (7) Die Entscheidung über eine
Maßnahme nach Absatz 1 darf
nicht durch Rechtsverordnung,
Satzung, Haushaltsvermerk,
Verwaltungsakt, Zustimmung
eines Ausschusses oder
Rechtsgeschäft ersetzt werden.
 - (8) Vor Inkrafttreten des besonderen
Einzelfallgesetzes dürfen keine
rechtsverbindlichen
Verpflichtungen eingegangen
werden, die die
gesetzgeberische Entscheidung
rechtlich oder wirtschaftlich
vorwegnehmen.
 - (9) Das besondere Einzelfallgesetz
wird nach Maßgabe des Artikels
74a der Verfassung beschlossen.

Abschnitt 5

Vermögensübertragungen und Veräußerungserlöse

§ 20

Übertragung innerhalb des öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Bereichs

- (1) Die Übertragung
gemeinwirtschaftlichen
Vermögens auf einen anderen
öffentlichen oder unter

beherrschendem öffentlichen Einfluss stehenden gemeinwirtschaftlichen Träger ist keine Privatisierung, wenn

1. das Vermögen dauerhaft gemeinwirtschaftlich gebunden bleibt,
2. kein privatwirtschaftlich beherrschter Rechtsträger bestimmenden Einfluss erlangt,
3. die öffentliche Aufgabe ohne Beeinträchtigung fortgeführt wird,
4. die bestehenden gesetzlichen Schutzbindungen fortgelten oder mindestens gleichwertig ersetzt werden und
5. keine besondere Rechtsvorschrift die Übertragung ausschließt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Umwandlungen, Zusammenschlüsse und Neuordnungen innerhalb des öffentlichen Bereichs.

(3) Ist eine Beteiligung oder ein Vermögensgegenstand aufgrund eines Gesetzes von vornherein ausschließlich zur vorübergehenden Sicherung

einer öffentlichen Aufgabe erworben worden, bleibt eine in diesem Gesetz ausdrücklich vorgesehene Übertragung auf einen kommunalen oder sonstigen öffentlich beherrschten gemeinwirtschaftlichen Träger zulässig.

(4) Die Übertragung des Eigentums an einen nicht öffentlich beherrschten gemeinwirtschaftlichen Träger richtet sich nach den §§ 14 bis 19. Die bloße Übertragung der Nutzung oder Bewirtschaftung ohne Verlust der öffentlichen Verfügungsmacht richtet sich nach § 12. Eine bestehende gesetzliche Ermächtigung zur Übertragung entbindet nicht von später in Kraft getretenen verfassungsrechtlichen Anforderungen.

(5) Für Volkseigentum bleiben Artikel 13c Absatz 3 und 5 sowie Artikel 95a der Ostdeutschen Staatsverfassung unberührt.

§ 21

Verwendung von Veräußerungserlösen

(1) Erlöse aus einer nach der Verfassung des Ostdeutschen

- Freistaates und den Gesetzen zulässigen Veräußerung gemeinwirtschaftlichen Vermögens sind zweckgebunden zur Erhaltung oder Mehrung öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Vermögens oder für Investitionen in Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge zu verwenden. Für Erträge und Erlöse aus Volkseigentum gilt zusätzlich Artikel 13c Absatz 4 der Ostdeutschen Staatsverfassung.
- (2) Zulässige Verwendungszwecke sind insbesondere
1. der Erwerb oder die Schaffung neuen gemeinwirtschaftlichen Vermögens,
 2. Ersatz-, Erweiterungs- und Modernisierungsinvestitionen in Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge,
 3. Investitionen zur Sicherung der Versorgung, Bezahlbarkeit, Barrierefreiheit oder ökologischen Nachhaltigkeit öffentlicher Leistungen,
 4. der Erwerb von Beteiligungen zur Stärkung beherrschenden öffentlichen Einflusses.
- (3) Eine Verwendung zur Deckung laufender konsumtiver Ausgaben ist unzulässig.
- (4) Von dem Veräußerungserlös dürfen nur die der Veräußerung unmittelbar zurechenbaren notwendigen Transaktionskosten abgezogen werden.
- (5) Erlöse des Freistaates sind im Haushalt gesondert auszuweisen. Noch nicht verwendete Erlöse sind so nachzuweisen, dass ihre Zweckbindung jederzeit festgestellt werden kann.
- (6) Bei kommunalem gemeinwirtschaftlichem Vermögen verbleiben die Erlöse bei dem jeweiligen kommunalen Träger; die Zweckbindung nach den Absätzen 1 bis 4 gilt entsprechend.

Abschnitt 6**Transparenz, Kontrolle und
Sicherung****§ 22****Sicherung der öffentlichen
Einflussrechte**

- (1) Öffentliche Träger haben Beteiligungs-, Satzungs- und Vertragsstrukturen so auszugestalten, dass die für den beherrschenden öffentlichen Einfluss erforderlichen Rechte rechtlich gesichert sind.
- (2) Vertreter öffentlicher Träger in Organen dürfen einer Maßnahme nicht zustimmen, wenn diese gegen dieses Gesetz oder eine besondere gesetzliche Vermögensbindung verstößt.
- (3) Der öffentliche Träger darf auf Einflussrechte nur verzichten, wenn der Verzicht nach diesem Gesetz zulässig ist.
- (4) Weitergehende gesetzliche Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten, Nutzer und betroffenen Gemeinden an der Leitung, Kontrolle und Vermögenswirtschaft gemeinwirtschaftlicher Träger bleiben unberührt.

§ 23**Maßnahmen bei Verstößen**

- (1) Erlangt ein öffentlicher Träger Kenntnis davon, dass eine beabsichtigte Maßnahme rechtswidrig ist, hat er ihren Vollzug unverzüglich auszusetzen.
- (2) Ist eine unrechtmäßige Maßnahme bereits ganz oder teilweise vollzogen worden, sind alle rechtlich und wirtschaftlich zumutbaren Maßnahmen zur Wiederherstellung des gesetzmäßigen Zustands zu ergreifen.
- (3) Hierzu gehören insbesondere
 1. die Ausübung von Kündigungs-, Rücktritts-, Anfechtungs-, Rückerwerbs-, Vorkaufs- oder sonstigen Gestaltungsrechten,
 2. die Geltendmachung gesellschaftsrechtlicher Rechte,
 3. die Rückforderung rechtsgrundlos oder zweckwidrig gewährter Leistungen,
 4. die Durchsetzung vertraglicher Sicherungs- und

Rückübertragungsanspruch
he.

- (4) Das zuständige Staatssekretariat sowie das fachlich zuständige Staatssekretariat sind über einen erheblichen Verstoß unverzüglich zu unterrichten.

Abschnitt 7

Verhältnis zu anderen Vorschriften, Durchführung und Übergang

§ 24

Verordnungsermächtigung

- (1) Der Staatsrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zu regeln über
1. das Verfahren und die technische Führung des Gemeinvermögensregisters,
 2. Form und Inhalt der Mitteilungen nach § 7,
 3. einheitliche Anforderungen an die Folgenabschätzung nach § 15,
 4. Bewertungs- und Dokumentationsstandards nach § 16 und

5. das Verfahren der Gemeinvermögensprüfung nach § 17.

Artikel 2

Ersterhebung und Übergangsvorschriften

- (1) Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes sind sämtliche Träger nach § 2 Absatz 2 erstmals vollständig zu erfassen.
- (2) In die Ersterhebung einzubeziehen sind insbesondere
1. gemeinwirtschaftliche Wohnungsbestände und die zu ihrer Bewirtschaftung errichteten Träger,
 2. in Gemeineigentum überführte Verkehrsproduktionsmittel sowie öffentliche Eisenbahn- und Verkehrsträger,
 3. in Gemeineigentum überführte Energie- und Wärmeinfrastruktur sowie öffentliche Energie- und Netzträger,

4. Sondervermögen, Beteiligungen und sonstiges Vermögen zur Sicherung und Rekommunalisierung von Krankenhäusern,
 5. öffentliche Kreditinstitute und sonstige gesetzlich errichtete gemeinwirtschaftliche Finanzträger,
 6. öffentliche Kreislaufwirtschafts-, Entsorgungs- und Rohstoffinfrastrukturen einschließlich hierfür errichteter gemeinwirtschaftlicher Träger und
 7. sonstiges Vermögen, das vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in Gemeineigentum oder in eine andere Form der Gemeinwirtschaft überführt oder dauerhaft einer gemeinwirtschaftlichen Aufgabe gewidmet worden ist.
- (3) Die betroffenen öffentlichen Stellen haben dem zuständigen Staatssekretariat die erforderlichen Angaben innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu übermitteln.
- (4) Fehlende Eintragungen lassen den Schutz nach diesem Gesetz unberührt.
- (5) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtsverbindlich abgeschlossene Rechtsgeschäfte werden durch dieses Gesetz nicht nachträglich unwirksam. Ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung und anderen bereits geltenden Rechtsvorschriften bleibt unberührt.
- (6) Nach Inkrafttreten auszuübende Options-, Verlängerungs-, Änderungs- oder Zustimmungsrechte unterliegen diesem Gesetz, soweit dadurch keine bereits zuvor entstandenen Rechte Dritter verletzt werden.

Artikel 3

Änderung des Gemeingut-Wohnen-Gesetzes

§ 3 des Gesetzes zur Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“ (Gemeingut-Wohnen-Gesetz –

GWG) vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 16) wird wie folgt geändert:

Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Ausnahmen von Satz 1 sind nur aufgrund eines Gesetzes zulässig, das den Umfang der zulässigen Veräußerung oder Belastung im Einzelnen bestimmt; soweit Artikel 95a der Ostdeutschen Staatsverfassung Anwendung findet, bedarf es eines besonderen Einzelfallgesetzes nach § 19 des Gemeinvermögensschutzgesetzes
.“

Artikel 4

Änderung des Energie- und Wärmevergesellschaftungsgesetzes

§ 12 Absatz 4 des Gesetzes zur Überführung von Energie- und Wärmeinfrastruktur in Gemeineigentum (Energie- und Wärmevergesellschaftungsgesetz – EnWärmeVergG) vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 49) wird wie folgt gefasst:

„(4) Eine Ausnahme von Absatz 2 ist nur zulässig, soweit Artikel 95a der Ostdeutschen

Staatsverfassung dies zulässt und ein besonderes Einzelfallgesetz nach § 19 des Gemeinvermögensschutzgesetzes die konkrete Maßnahme ausdrücklich gestattet. Eine behördliche Genehmigung, Zustimmung oder sonstige Entscheidung kann das besondere Einzelfallgesetz nicht ersetzen. Absatz 3 begründet keine Befugnis zur Übertragung von Eigentums-, Nutzungs-, Beteiligungs- oder Herrschaftsrechten, die nach Artikel 95a der Ostdeutschen Staatsverfassung oder dem Gemeinvermögensschutzgesetz unzulässig ist.“

Artikel 5

Änderung des Landesenergiewerke-Gesetzes

§ 8 des Gesetzes zur Errichtung der Landesenergiewerke Ost (Landesenergiewerke-Gesetz – LEW-Gesetz) vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 49) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Veräußerung, Belastung, Ausgliederung oder sonstige Übertragung wesentlicher

betriebsnotwendiger Vermögensgegenstände an private Dritte ist unzulässig. Eine Ausnahme ist nur zulässig, soweit Artikel 95a der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland dies zulässt und ein besonderes Einzelfallgesetz nach § 19 des Gemeinvermögensschutzgesetzes die konkrete Maßnahme ausdrücklich gestattet.“

2. Folgender Absatz 7 wird angefügt:

„(7) Das Gemeinvermögensschutzgesetz bleibt unberührt. Absatz 6 findet nur Anwendung, soweit die dort bezeichnete Maßnahme ein Rechtsgeschäft der ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung im Sinne des § 10 des Gemeinvermögensschutzgesetzes darstellt.“

Artikel 6 **Änderung des** **Ostdeutsche-Netze-Gesetzes**

§ 8 des Gesetzes zur Errichtung der Ostdeutsche Netze
(Ostdeutsche-Netze-Gesetz –

ON-Gesetz) vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 49) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Veräußerung, Belastung, Ausgliederung oder sonstige Übertragung wesentlicher betriebsnotwendiger Vermögensgegenstände an private Dritte ist unzulässig. Eine Ausnahme ist nur zulässig, soweit Artikel 95a der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland dies zulässt und ein besonderes Einzelfallgesetz nach § 19 des Gemeinvermögensschutzgesetzes die konkrete Maßnahme ausdrücklich gestattet.“

2. Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Das Gemeinvermögensschutzgesetz bleibt unberührt. Absatz 5 findet nur Anwendung, soweit die dort bezeichnete Maßnahme ein Rechtsgeschäft der ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung im Sinne des § 10 des Gemeinvermögensschutzgesetzes darstellt.“

Artikel 7
Änderung des Ostdeutschen
Eisenbahngesetzes

§ 4 des Gesetzes über die Ostdeutsche Eisenbahn (Ostdeutsches Eisenbahngesetz – OstEisG) vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 47) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Veräußerung, Belastung, Ausgliederung oder sonstige Übertragung wesentlicher betriebsnotwendiger Vermögensgegenstände der Ostdeutschen Eisenbahn an private Dritte ist unzulässig. Eine Ausnahme ist nur zulässig, soweit Artikel 95a der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland dies zulässt und ein besonderes Einzelfallgesetz nach § 19 des Gemeinvermögensschutzgesetzes die konkrete Maßnahme ausdrücklich gestattet.“

2. Folgender Absatz 7 wird angefügt:

„(7) Das Gemeinvermögensschutzgesetz bleibt unberührt. Absatz 6 findet nur Anwendung, soweit die dort

bezeichnete Maßnahme ein Rechtsgeschäft der ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung im Sinne des § 10 des Gemeinvermögensschutzgesetzes darstellt.“

Artikel 8
Änderung des Ostdeutschen
Krankenhaussicherungs- und
Rekommunalisierungsfondsgesetzes

§ 12 des Gesetzes über einen Landesfonds zur Sicherung und Rekommunalisierung von Krankenhäusern im Freistaat Ostdeutschland (Ostdeutsches Krankenhaussicherungs- und Rekommunalisierungsfondsgesetz – OstKHFondsG) vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 34) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 2 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4. Standorte oder Leistungsbereiche an kommunale oder sonstige öffentlich beherrschte gemeinwirtschaftliche Träger weiterübertragen; eine

Weiterübertragung an einen nicht öffentlich beherrschten Träger ist nur nach Maßgabe des Artikels 7a Absatz 3 und des Artikels 95a der Ostdeutschen Staatsverfassung sowie der §§ 14 bis 20 des Gemeinvermögensschutzgesetzes zulässig.“

2. Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:

„Die Befristung der Beteiligung begründet weder eine Verpflichtung noch eine Ermächtigung zu einer nach der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland oder dem Gemeinvermögensschutzgesetz unzulässigen Weiterübertragung. Ist bei Ablauf des nach Satz 1 oder 2 maßgeblichen Zeitraums eine rechtmäßige Weiterübertragung nicht möglich, darf die Beteiligung fortgeführt werden, soweit und solange dies zur Sicherung des versorgungsnotwendigen Standortes oder Leistungsbereiches erforderlich ist. Das Fortbestehen dieser Voraussetzungen ist jährlich zu überprüfen.“

3. Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Vor Entscheidungen von besonderer finanzieller oder struktureller Bedeutung sind der für den Haushalt zuständige Ausschuss und der für das Gesundheitswesen zuständige Ausschuss der Volkskammer zu unterrichten. Die §§ 14 bis 19 des Gemeinvermögensschutzgesetzes bleiben unberührt.“

Artikel 9

Änderung der Ostdeutschen Gemeindeordnung

Dem § 90 Absatz 5 der Gemeindeordnung für den Ostdeutschen Freistaat (Ostdeutsche Gemeindeordnung – OstGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 46 S. 2), werden folgende Sätze angefügt:

„Die Sätze 1 bis 6 begründen keine Ermächtigung zu einer Veräußerung, Privatisierung, Teilprivatisierung, wesentlichen Belastung oder sonstigen Aufgabe beherrschenden öffentlichen Einflusses, die nach Artikel 7a Absatz 3, Artikel 95a der Ostdeutschen Staatsverfassung oder nach dem

Gemeinvermögensschutzgesetz unzulässig ist. Ein nach der Ostdeutschen Staatsverfassung erforderliches besonderes Gesetz kann weder durch Satzung noch durch Bürgerentscheid ersetzt werden. Die Ausnahmen nach den Sätzen 5 und 6 finden auf Volkseigentum, gemeinwirtschaftliches Vermögen und besonders geschütztes öffentliches Vermögen im Sinne des Gemeinvermögensschutzgesetzes nur Anwendung, soweit dieses Gesetz dies zulässt.“

Artikel 10

Änderung des Interflug-Gesetzes

Dem § 10 des Gesetzes über die Interflug (Interflug-Gesetz – InterflugG) vom 2. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 74) wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Artikel 95a der Ostdeutschen Staatsverfassung und das Gemeinvermögensschutzgesetz bleiben unberührt. Die Absätze 1 bis 3 finden auf Vermögensmaßnahmen, die nach § 19 des Gemeinvermögensschutzgesetzes eines besonderen Einzelfallgesetzes bedürfen, nur nach Maßgabe dieses Gesetzes Anwendung.“

Artikel 11

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Verkündung, frühestens jedoch an dem Tag in Kraft, an dem Artikel 1 des Fünften Gesetzes zur Großen Staatsreform zur Umsetzung des Volkswillens in Kraft tritt.

Dresden, den 12. September 2026

Dr. Karl Honecker

Der STAATSPRÄSIDENT